

간이공사 계약상대자 자격 확인 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
45	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 공사 예정금액 ○만 원의 ●●공사를 시공할 때는 해당 공사 업종을 등록한 계약상대자가 시공하여야 하나, 일부 간이공사에서 계약상대자의 시공자격 확인이 미흡하였음.

지 적 내 용

- ■본부 제J발전소 ●부는 구조물 점검, 환경개선, 설계변경, 물리적 방호 개선 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등), 제16조(●●공사의 시공자격) 및 동법 시행령 제8조(경미한 ●●공사 등)에 따르면,
 - ●●공사를 도급받으려는 자는 해당 ●●공사를 시공하는 업종을 등록하여야 하며, 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 ●●공사*를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.
 - * 경미한 ●●공사(전문공사 기준): 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 ●●공사로서 공사 예정금액 ○만 원 미만인 ●●공사
- 그러나 감사대상 기간 동안 ■본부에서 시행한 간이공사(총 공사 예정금액이 ○만 원)의 계약상대자 시공자격에 대하여 확인한 결과,
 - ○건의 간이공사의 경우 계약상대자가 해당 공사업종을 등록하지 않은 것으로 확인되어 이에 관계법령의 이행을 위한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 상기 간이공사를 시행하면서 계약상대자의 시공자격을 면밀하게 확인하지 못한 사실을 인정하면서, 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고, 이에 대하여 검토한 결과, 면책요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

지 적 내 용(계속)

관련 부서(●부)의 소명 내용

간이공사를 시행하면서 계약상대자의 시공자격을 면밀하게 확인하지 못한 점이 있으나,
① □ J 발전소 ○○○○ 1차 간담회(‘--. **.) 시 발전소 현장에서 발생하는 사용 후 자재의 적재 공간 협소 및 부족으로 인한 처리, 관리 등의 애로사항에 따른 자재 분리수거장 시설 확충 요구에 따라 수행한 업무로, 발전소 운영의 효율성 향상과 안전 운영을 위한 공공의 이익을 추구한 점 **②** □ J 발전소 IAEA OSART 수검(‘=. **. ~ **.) 대비 중점 점검 사항으로 발전소 환경개선이 요구됨에 따라 성공적인 수검과 대내외 원전 신뢰도 제고를 위해 해당 공사를 포함하여 산재되어 있던 발전소 환경개선 현안업무를 보직기간(‘=. **. ~ ‘++. **.) 동안 적극적으로 처리한 점 **③** 공사관리규정 및 간이공사업무 처리지침에 따라 공사를 이행한 후 부서장에게 결과를 보고하고 △부로 공사가 완료되었음을 통보하는 등 절차상 중대한 하자는 없는 점을 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

조 치 할 사 항

■ **본부장은 ●●공사를** 수행하는 경우 법령에 따라 계약상대자의 시공자격을 확인할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관계법령에 대한 관련부서 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제 J 발전소(●부)
------	-------------

관련부서	
------	--